



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0105978-54.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **FERNANDO DELGADO DE ALMEIDA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fátima Vilas Boas Cruz**

Vistos.

FERNANDO DELGADO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, porque em 14 de dezembro de 2016, teria sido surpreendido quando trazia substância entorpecente para fins de entrega a terceiros sem autorização legal.

Após defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado. O laudo toxicológico foi acostado a fls. 120/122. Seguiram-se debates, postulando a acusação, a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, e pela mitigação da pena a ser aplicada.

É o relatório do essencial. Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão e laudo de constatação provisória. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico.

A autoria é incontestada. Na delegacia de polícia o acusado silenciou.

Em juízo negou os fatos. Disse que estava indo comprar drogas, e logo chegou

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

17ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

uma mulher que também foi comprar, pediu as drogas, chegaram os policiais, o cara que estava com as drogas correu e deixou as drogas e disseram que era do depoente. Não chegou a comprar. A mulher comprou. Não conhecia os policiais. Não sabe por que os policiais acusaram o depoente e não a uma mulher. Não confirma o que a mulher disse sobre ter comprado drogas dele. Não chegou a conversar com ela. Não sabe por que a mulher disse que comprou do depoente.

Sua versão é mendaz.

Os policiais ouvidos em juízo apresentaram depoimentos harmônicos.

O policial Rubens Fernandes declarou que estavam com viatura caracterizada, e na viela o réu estava traficando, estava de costas, ele não viu a viatura, ele estava servindo uma senhora, ela foi levada para a delegacia e disse que estava comprando droga dele. Com ele encontraram 26 porções de cocaína, 40 de maconha, e dois tabletes de maconha, mais o que foi apreendido com a mulher. Viram exatamente o momento que ele estava vendendo para ela. Ele confirmou que estava traficando. Sempre que fazem flagrante a comunidade se volta contra os policiais, e têm que sair rápido do local. Ele disse que morava próximo. A quantidade de drogas encontrada com a mulher era compatível com usuário. Encontraram também noventa e cinco reais com o réu, em notas trocadas. A diligência ocorreu à tarde.

O policial Reinaldo Victor confirmou tais declarações, acrescentando que não o conhecia antes dos fatos.

Não há porque duvidar das declarações dos policiais, que sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos. Os testemunhos de policiais destacados para a realização da repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos. Podem ser rechaçados somente quando comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

prova, como ocorre com todo tipo de prova testemunhal (TACRIM, ap. n.º 1.031.619-0 - Cotia - apes.: Pedro Pinheiro Filho e Ornar José Nogueira - VI526). Nesse teor, também, v. aresto do STF no HC n.º 73.518/SP, rel. **MIN. CELSO DE MELLO**.

A robustez da prova acusatória conduz à certeza de autoria. Os policiais flagraram o réu entregando drogas à usuária. Abordado, com ele foram achadas as drogas apreendidas e noventa e cinco reais. Com a usuária, foi achada a droga que havia acabado de adquirir.

Não restam dúvidas de que a droga que estava em poder do réu era destinada à traficância, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Atente-se que a despeito de não ter sido localizada para depor em juízo, Eliane Barbosa da Silva declarou à autoridade policial que estava no local comprando drogas do acusado. Este próprio disse que não a conhecia, e por isso não tinha razões para acusa-lo. O mesmo se diga dos policiais que efetuaram a prisão.

Provados os fatos, passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal. Fixo ao réu, assim, pena-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS-MULTA. Na segunda fase, as penas não se alteram, posto que não há agravantes e a menoridade e a confissão não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Por fim, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O réu é primário e não há elementos a demonstrar que ele integre organização criminosa. Tendo em vista a quantidade e o tipo de entorpecente apreendido (cocaína, de alto poder viciante), reduzo as penas da metade. Como resultado, as penas de DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, mais DUZENTOS E CINQUENTA DIAS-MULTA.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O regime inicial deverá ser o aberto, consentâneo com a quantidade de pena e a primariedade do réu, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo tal regime.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corporal por prestação de serviços comunitários e pagamento de dez dias multa, tendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a previsão da Lei 11.343/03 que veda a substituição.

À falta de maiores elementos quanto à condição financeira do réu, fixo o dia-multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública contra **FERNANDO DELGADO DE ALMEIDA**, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, **CONDENANDO-O**, em consequência, às penas de DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, mais o pagamento de DUZENTOS E CINQUENTA DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime ABERTO, substituindo a pena corporal por prestação de serviços comunitários e pagamento de dez dias multa. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Tendo em vista o regime prisional imposto, poderá recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, registre-se e intime-se.

São Paulo, 29 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

0105978-54.2016.8.26.0050 - lauda 4



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

17ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min